

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
TÀI CHÍNH VÀ GIÁ CẢ QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 536/QĐ-QTC

Quảng Nam, ngày 10 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế cuộc đấu giá Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 250-252-254 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI CHÍNH VÀ GIÁ CẢ QUẢNG NAM

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15;
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Luật Đấu giá tài sản;
- Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công;
- Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công;
- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
- Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;
- Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;
- Căn cứ Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp Đấu giá Tài sản số 411/TP-ĐKHĐ do Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam cấp ngày 12/02/2018 (Cấp lại lần

2 vào ngày 04/05/2019) và đăng ký thuế số 4001138343 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 132/HDDV-ĐGTS ngày 17 tháng 01 năm 2025 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá số 356/PLHDDV-ĐGTS ngày 14 tháng 02 năm 2025 giữa Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng với Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam;

Quy chế này đã được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng và Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam trao đổi, bàn bạc thống nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

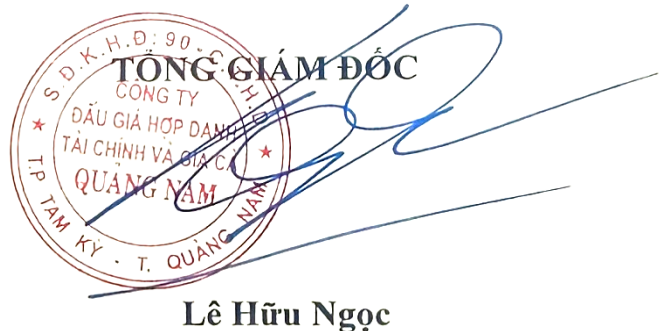
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế cuộc đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 250-252-254 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Đấu giá viên, các thành viên giúp việc cho phiên đấu giá tài sản, Trưởng, phó phòng, bộ phận, khách hàng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công Đấu giá tài sản quốc gia (đăng tin);
- Sở Tài chính TP Đà Nẵng (phối hợp);
- Khách mời tham dự phiên đấu giá;
- Lưu: VT, HSDG.



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'S.Đ.K.H.Đ: 90- C. H.' at the top and 'T. P. TAM KỲ - T. QUẢNG NAM' at the bottom. The center of the stamp contains the text 'CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI CHÍNH VÀ GIÁ CẢ QUẢNG NAM'. A blue ink signature is written over the stamp.

Lê Hữu Ngọc

QUY CHẾ

**Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà,
đất tại số 250-252-254 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu,
thành phố Đà Nẵng**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 536/QĐ-QTC ngày 10/03/2025 của Tổng Giám
đốc Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam)*

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 250-252-254 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Đối tượng áp dụng

- a) Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, Đấu giá viên, Thành viên tổ giúp việc cho phiên đấu giá;
- b) Các tổ chức, cá nhân *(gọi tắt là người hoặc khách hàng)* tham gia đấu giá;
- c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tại phiên đấu giá.

Điều 2. Đối tượng được và không được tham gia đấu giá tài sản

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 125 Luật đất đai năm 2024 có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích xây dựng công trình kinh doanh thương mại dịch vụ theo đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng các tiêu chí khác đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Khách hàng thuộc đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và có đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá đều có quyền đăng ký tham gia đấu giá.

2. Đối tượng không được phép đăng ký tham gia đấu giá

Các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản:

- a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc

người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá

Có từ hai khách hàng trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Quy chế này và pháp luật về đấu giá tài sản.

Điều 3. Nội quy phòng đấu giá

1. Người tham dự phiên đấu giá phải có mặt tại địa điểm tổ chức đấu giá trước 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá, nếu đến trễ sau giờ tổ chức phiên đấu giá thì xem như bỏ phiên đấu giá. Trừ trường hợp bất khả kháng (như hỏa hạn, thiên tai, dịch bệnh...)

2. Mỗi tổ chức, cá nhân tham dự phiên đấu giá chỉ được cử một người đại diện vào phòng tham gia công bố giá. Người trực tiếp tham gia đấu giá phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, phải mang theo Căn cước công dân/Căn cước hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

3. Tất cả mọi người có liên quan đến tham dự phiên đấu giá, khi vào phòng đấu giá phải có trang phục gọn gàng, lịch sự; không mang theo vũ khí, chất nổ, chất độc hại; không sử dụng các chất kích thích; không hút thuốc lá; không có hành vi cản trở, gây rối; phải giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong và ngoài phòng đấu giá. Đối với khách hàng tham dự phiên đấu giá phải xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (bản chính) nếu là người được ủy quyền cho Tổ giúp việc kiểm tra, đối chiếu.

4. Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá để thông tin, liên lạc; không trao đổi, bàn bạc với những cá nhân khác cùng tham dự phiên đấu giá.

5. Ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của người điều hành phiên đấu giá.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và hồ sơ pháp lý của tài sản:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 250-252-254 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Tài sản gắn liền với đất, gồm: 06 khối nhà A, B, C, D, E, F và các hạng mục vật kiến trúc.

- Quyền sử dụng đất:

+ Vị trí: số 250-252-254 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ranh giới:

- Phía Bắc giáp: Công ty Bách Đạt;
- Phía Đông giáp: đường Bạch Đằng;
- Phía Nam giáp: Đài Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng (VTV8);
- Phía Tây giáp: Khu dân cư;

+ Diện tích: 3.310,3m² (Diện tích khu đất được xác định theo số liệu tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng lập ngày 14/9/2023).

+ Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (theo Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Hải Châu).

+ Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

+ Thời hạn cho thuê đất: 50 năm (kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND thành phố Đà Nẵng).

- Chỉ tiêu quy hoạch (theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng):

+ Mật độ xây dựng: Tuân thủ Bảng 2.10 QCVN 01:2021/BXD, cụ thể $\leq 78\%$;

+ Hệ số sử dụng đất tối đa: 12,6 lần.

+ Khoảng lùi tối thiểu so với đường quy hoạch: Tuân thủ bảng 2.7 QCVN 01:2021/BXD.

+ Chiều cao công trình tối đa: Theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt đề án quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông, chiều cao tối đa công trình là 109m. Đồng thời, Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày

06/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chương ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

+ Tầng cao xây dựng công trình: tối đa 28 tầng.

+ Diện tích bãi xe phục vụ công trình: bổ sung thêm 20% so với quy định tối thiểu tại QCVN 01:2021/BXD.

+ Số tầng hầm tương ứng: tối đa khoảng 05 tầng.

+ Tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá.

2. Giá khởi điểm

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê đất 50 năm đối với cơ sở nhà, đất tại số 250-252-254 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là 879.189.198.000 đồng.

(Khi trúng đấu giá, khách hàng trách nhiệm thanh toán (nộp) toàn bộ giá trị tài sản trên đất là 9.888.292.000 đồng)

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có)).

3. Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

Bước giá: 1% trên giá khởi điểm (làm tròn số) tương đương: 8.792.000.000 đồng.

Chênh lệch giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm được tính vào giá trị quyền sử dụng đất

Giá trả hợp lệ: Tại vòng đấu đầu tiên, giá mà khách hàng trả tối thiểu phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm. Tại vòng đấu thứ hai trở đi, giá mà khách hàng trả phải bằng hoặc cao hơn giá đã trả của vòng liền kề trước đó cộng bước giá.

Giá trả không hợp lệ: Là giá trả thấp hơn giá khởi điểm tại vòng đấu đầu tiên. Tại vòng đấu thứ hai trở đi, giá trả không hợp lệ là giá trả thấp hơn so với giá đã trả của vòng liền kề trước đó cộng bước giá.

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá theo các văn bản sau:

- Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 250-252-254 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 250-252-254 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 250-252-254 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Công văn số 435/STC-GCS ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh quy chế tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 250-252-254 Bạch Đằng.

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, mẫu tài sản (nếu có), hồ sơ liên quan:

- Thời gian xem tài sản, mẫu tài sản (nếu có), hồ sơ liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày 12/03/2025 đến ngày 26/03/2025.

- Địa điểm xem tài sản: số 250-252-254 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 6. Thời hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc: 07h30' ngày 11/03/2025; hết hạn lúc: 17h00' ngày 26/03/2025 *(Trong giờ hành chính các ngày làm việc)*.

2. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc: 07h30' ngày 11/03/2025; hết hạn lúc: 17h00' ngày 26/03/2025 *(Trong giờ hành chính các ngày làm việc)*.

3. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Đà Nẵng *(Địa chỉ: Số 03, Bùi Trang Chước, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)*.

+ Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam *(Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)*.

Điều 7. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; thời hạn nộp tiền đặt trước;

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá thuộc về tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Việc thu, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật.

(Theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Luật sửa đổi số 37/2024/QH15).

- Tiền đặt trước: Bằng 20% giá khởi điểm đấu giá. Tương đương: 175.837.839.600 đồng.

2. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Bắt đầu lúc: 07h30' ngày 11/03/2025; hết hạn lúc: 17h00' ngày 26/03/2025.

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào một trong các tài khoản sau của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam:

+ Số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng TMCP Sacombank - CN Quảng Nam

+ Số tài khoản: 4224422497979 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – CN Trường Xuân, Quảng Nam.

- Trước ngày tổ chức phiên đấu giá, khách hàng phải nộp lại chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo “CÓ” trong tài khoản Công ty đến **17h00' ngày 26/03/2025**.

- Nội dung nộp tiền đặt trước: Ghi rõ họ và tên khách hàng tham gia đấu giá và tên tài sản đăng ký đấu giá.

Ví dụ: “ Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản”

*** Xử lý khoản tiền đặt trước:**

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng chịu.

- Nếu không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho khách hàng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 tại quy chế này.

*** Xử lý tiền đặt trước**

Thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH 15, Điều 8 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính và mục III của Phương án đấu giá đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 16/5/2024.

* Khoản tiền đặt trước có thể được Sở Tài chính yêu cầu tổ chức đấu giá phong tỏa trong thời hạn 05 ngày kể từ thời gian kết thúc việc nhận hồ sơ, thu khoản tiền đặt trước đến khi kết thúc phiên đấu giá. Lệnh phong tỏa được Sở Tài chính thực hiện bằng văn bản.

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30' ngày 11/03/2025; hết hạn lúc: 17h00' ngày 26/03/2025 (*Trong giờ hành chính các ngày làm việc*), khách hàng tham gia đấu giá có nhu cầu mua hồ sơ thì đến tại:

+ Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (*Địa chỉ: Số 03, Bùi Trang Chước, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng*).

+ Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (*Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam*)..

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành (có đóng dấu treo của Công ty, không được sử dụng phiếu phô tô). Khách hàng ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong phiếu và nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá cho Công ty theo quy định.

- Có báo cáo các dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo phương án đấu giá (bao gồm thuyết minh và bản vẽ dự án).

- Có cam kết tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ quy định và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư công trình.

- Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện dự án và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư.

- Nhà đầu tư có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự kiến của dự án thể hiện báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư, kèm theo tài liệu chứng minh hợp pháp theo quy định. Trường hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia đấu tư nhiều dự án và đầu tư tài chính dài hạn (nếu có), nhà đầu tư kê khai danh sách các dự án đang được đầu tư và các khoản tài chính dài hạn khác (nếu có), bảo đảm đáp ứng đủ toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện được cho tất cả các dự án và khoản đầu tư tài chính dài hạn khác theo quy định.

* Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo như sau:

- Hồ sơ tham gia đấu giá (02 bộ)

Hồ sơ bao gồm tất cả văn bản, giấy tờ, tài liệu quy định tại Khoản 2 Điều 8 quy chế này. Trường hợp khách hàng không nộp đủ thành phần hồ sơ quy định thì Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam không tiếp nhận hồ sơ để chuyển Sở Tài chính thẩm định.

- Có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty, kèm theo các nội dung cam kết chính sau:

+ Cam kết đã xem hiện trạng tài sản đấu giá; phương án đấu giá; các giấy tờ về tài sản đấu giá có liên quan và cam kết không có khiếu nại về sau.

+ Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ, tổng mức đầu tư dự án.

+ Cam kết nộp đủ tiền mua tài sản theo đúng thời hạn quy định.

+ Cam kết chịu kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án theo quy hoạch được UBND thành phố phê duyệt.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được xác định theo các căn cứ sau đây:

+ Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc **14h00'** ngày **31/03/2025** tại Nhà Văn Hoá Lao động thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: 02 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Người tham gia đấu giá có một trong những hành vi vi phạm sau đây bị truất quyền tham gia đấu giá:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đùm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Từ chối ký biên bản đấu giá (*khoản 3, Điều 44, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (*Điều 50, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);

- Từ chối kết quả trúng đấu giá (*Điều 51, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 11. Cách ghi phiếu trả giá, phiếu trả giá không hợp lệ và thời gian để thực hiện việc ghi phiếu:

1. Cách ghi phiếu trả giá:

- Khách hàng tham gia đấu giá phải điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin và không được tẩy xóa, ký tên và ghi rõ họ tên (Theo phiếu đăng ký tham gia đấu giá, trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải ghi đầy đủ các thông tin và ghi họ tên của người ủy quyền) theo mẫu phiếu trả giá do Công ty phát hành.

- Phiếu trả giá ghi số tiền bằng số và bằng chữ phải khớp nhau, trường hợp ghi số tiền bằng số và bằng chữ không khớp nhau thì lấy số tiền ghi bằng chữ để làm căn cứ xác nhận kết quả.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ sẽ bị loại nếu vi phạm vào 01 trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty phát hành;

- Phiếu trả giá thấp hơn mức giá tối thiểu phải trả do Đấu giá viên công bố theo từng vòng đấu;

- Phiếu trả giá có nội dung ghi bằng số và bằng chữ không thống nhất với nhau;

- Phiếu để trống không ghi giá trả.

* Khách hàng ghi phiếu không hợp lệ sẽ không được tham gia đấu giá ở vòng đấu tiếp theo.

3. Thời gian ghi và nộp phiếu trả giá của mỗi khách hàng tham gia đấu giá cho mỗi vòng đấu không quá 05 phút (kể cả thời gian ghi lại phiếu).

Điều 12. Hình thức, phương thức, trình tự tiến hành phiên đấu giá, biên bản đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá và không giới hạn số vòng đấu cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có giá trả cao nhất ở vòng cuối cùng là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

3. Trình tự đấu giá và cách ghi phiếu trả giá:

Khi vào phòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân/Căn cước hoặc hộ chiếu và giấy uỷ quyền (bản chính) nếu là người được uỷ quyền cho tổ giúp việc kiểm tra, đối chiếu.

***Trình tự tiến hành phiên đấu giá:**

- Mở đầu phiên đấu giá, Đấu giá viên giới thiệu bản thân và những người giúp việc, các khách mời có liên quan đến tham dự, điểm danh và công bố khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá; thông qua một số nội dung quy chế cuộc đấu giá, như: Giới thiệu về tài sản đấu giá; nội quy phòng đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, giá khởi điểm (giá được duyệt), thông báo bước giá; nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu; các trường hợp bị truat quyền đấu giá, các trường hợp không được trả lại tiền đặt trước,... và cuối cùng trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá (nếu có).

- Tại mỗi vòng đấu, tổ giúp việc phát cho người tham gia đấu giá một phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình.

- Đấu giá viên công bố giá tối thiểu phải trả trước mỗi vòng đấu và đề nghị khách hàng ghi phiếu trả giá. Cụ thể:

+ Vòng đấu giá thứ nhất (Gọi tắt là V1):

Giá tối thiểu phải trả của V1: Bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm

Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất (không công bố tên người trả giá cao nhất) với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá và tiếp tục phát phiếu cho những người tham gia đấu giá để bắt đầu đấu giá vòng đấu tiếp theo.

+ Từ vòng đấu thứ hai trở đi (gọi tắt là Vs):

Giá tối thiểu phải trả của Vs: Bằng hoặc cao hơn giá đã trả cao nhất của vòng liền kề trước đó + Bước giá.

Hết thời gian ghi phiếu mỗi vòng, người tham gia đấu giá và đấu giá viên vẫn thực hiện các thủ tục đấu giá theo như trình tự đã nêu ở **V1**. Kết quả các vòng đấu được trình chiếu trên màn hình để mọi người theo dõi và thuận tiện cho việc trả giá.

- Khách hàng nào không tiếp tục tham gia đấu giá nữa (kể từ vòng đấu thứ hai trở đi) thì ghi vào phiếu trả giá họ tên và ghi dòng chữ “KHÔNG THAM GIA”, ký và ghi rõ họ tên, nộp phiếu và có thể ra khỏi phòng đấu giá.

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn khách hàng tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá và người bốc trúng thăm “**Phiếu trúng đấu giá**” là người trúng đấu giá.

- Sau khi đấu giá viên công bố tên khách hàng trúng đấu giá là người mua được tài sản đấu giá và coi như đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.

4. Biên bản đấu giá:

- a) Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.

- b) Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá và các đại biểu khách mời giám sát cuộc đấu giá đó (nếu có).

- c) Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Điều 13. Trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả, trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả trúng đấu giá:

1. Trường hợp rút lại giá đã trả:

Người đã trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị mất quyền tham dự phiên đấu giá.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng được xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Tại phiên đấu giá, sau khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng được xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Phê duyệt kết quả đấu giá, thông báo nộp tiền bán đấu giá

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện phiên đấu giá, danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá từ đơn vị thực hiện phiên đấu giá, Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 250-252-254 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính thông báo bằng văn bản nghĩa vụ tài chính phải nộp đối với tài sản công cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

Điều 15. Ký hợp đồng, nộp tiền trúng đấu giá, bàn giao tài sản

1. Ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Sở Tài chính tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với tổ chức, cá nhân trúng đấu giá theo giá trúng đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Nộp tiền trúng đấu giá

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán (nộp) toàn bộ tiền thuê đất theo giá trúng đấu giá tiền thuê đất và giá trị tài sản trên đất là 9.888.292.000 đồng vào tài khoản tạm giữ số 3941.0.1012230.00000 do Sở Tài chính làm chủ tài khoản, mở tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng theo thời hạn sau:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá theo quyết định phê duyệt kết quả đấu giá (không bao gồm khoản tiền đặt trước).

- Trong vòng 60 ngày tiếp theo, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền còn lại theo quyết định phê duyệt kết quả đấu giá (bao gồm khoản tiền đặt trước).

- Quá thời hạn quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quyết định thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thời gian chậm nộp tính từ sau ngày nộp tiền theo quy định lần 1 và lần 2: thời gian chậm nộp chỉ thực hiện trong vòng 30 ngày (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật) từ sau ngày hết hạn nộp tiền của từng lần.

Nếu quá thời hạn quy định nêu trên mà tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá và tiền chậm nộp theo quy định thì xem như đơn phương từ chối quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã trúng đấu giá và số tiền đã nộp (kể cả tiền đặt trước và tiền đã nộp) sẽ sung vào ngân sách Nhà nước, Sở Tài chính trình UBND thành phố thu hồi Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân trúng đấu giá thanh toán (nộp) một lần toàn bộ số tiền mua tài sản đấu giá (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) để sớm hoàn tất thủ tục thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Bàn giao tài sản trúng đấu giá

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng và UBND quận Hải Châu, UBND phường Phước Ninh (nơi có nhà, đất đấu giá) triển khai việc bàn giao nhà, đất tài sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá (theo quy định tại Khoản 8 Điều 24) Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017) sau khi tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền trúng đấu giá theo quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam và Sở Tài chính

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản;

- Phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có) trước khi tổ chức phiên đấu giá;

- Tổ chức phiên đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Giải thích rõ Quy chế cuộc đấu giá, cử Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá và giải quyết các vấn đề có liên quan đến phiên đấu giá theo đúng Quy chế này;

- Truất quyền tham gia đấu giá, dừng phiên đấu giá nếu khách hàng vi phạm nội quy, Quy chế cuộc đấu giá đã được Đấu giá viên nhắc nhở, cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

- Sau thời điểm kết thúc nhận hồ sơ không quá $\frac{1}{2}$ (một nửa) ngày làm việc, Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam cung cấp các hồ sơ liên quan theo quy định về Sở Tài chính (thông qua phòng Quản lý giá và công sản).

- Sau khi có kết quả thẩm định (lập bằng Biên bản), Sở Tài chính gửi kết quả cho đơn vị thực hiện cuộc đấu giá để thông báo cho người tham gia đấu giá biết về kết quả thẩm định trước thời điểm mở cuộc đấu giá.

Điều 17. Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá:

1. Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

a) Quyền lợi:

- Được Công ty giải thích cụ thể mọi thắc mắc về Quy chế cuộc đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá.

- Được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự phiên đấu giá (*nhưng phải có giấy ủy quyền theo quy định*).

- Được xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan đối với tài sản mà mình muốn đăng ký.

b) Nghĩa vụ:

- Người tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá trước khi nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước. Khi đã nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tham dự phiên đấu giá là đồng nghĩa với việc chấp thuận và tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

a) Quyền lợi:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Người trúng đấu giá tự làm thủ tục đăng ký, kê khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản; nộp các khoản phí và lệ phí (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước và được giao tài sản trúng đấu giá;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Xử lý vi phạm

1. Đối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và thành viên giúp việc:

Đấu giá viên, Công ty, có hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan:

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm nội quy, quy chế cuộc đấu giá này và theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Các trường hợp đấu giá không thành và xử lý tài sản trong trường hợp đấu giá không thành

1. Các trường hợp đấu giá không thành bao gồm

- a) Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá.
- b) Tại cuộc đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá.
- c) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản.
- d) Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp.
- đ) Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

2. Xử lý tài sản trong trường hợp đấu giá không thành

- a) Tổ chức đấu giá lại đối với trường hợp đấu giá lần đầu không thành.
- b) Trường hợp sau 02 lần tổ chức đấu giá không thành, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định theo Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 114/2024/NĐ-CP của Chính phủ).

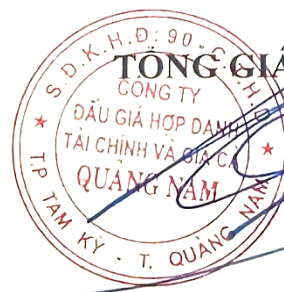
Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Các nội dung khác không quy định trong Quy chế cuộc đấu giá này nếu có phát sinh thì căn cứ theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật liên quan để thực hiện.

2. Quy chế này và phiếu đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được xem như một Hợp đồng giao dịch dân sự giữa khách hàng với Công ty trong việc đấu giá tài sản đã nêu trên. Mọi vướng mắc, khiếu nại của khách hàng được hai bên thống nhất xử lý theo Quy chế này.

3. Đấu giá viên, nhân viên Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam và người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có gì trở ngại, vướng mắc phải phản ánh kịp thời cho Tổng Giám đốc để xem xét giải quyết./.



Lê Hữu Ngọc